

0014784-75.2017.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 183/2017 - 1º Distrito Policial de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jocimara Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

JOCIMARA ALVES, devidamente qualificada, foi denunciada como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014784-75.2017.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014784-75.2017.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 183/2017 - 1º Distrito Policial de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jocimara Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

JOCIMARA ALVES, devidamente qualificada, foi denunciada como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2017, no período matutino, na Rua Galileu Galilei, 174, Parque Residencial São Paulo, nesta cidade e comarca de Araraquara, a denunciada, qualificada a fls. 120 e 121, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em desodorantes, sabonetes, perfumes e xampus, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado "Mini Mercado Tosão", cuja representante é Adriana Cristina da Silva e, logo depois de subtraída a coisa, empregou violência física e grave ameaça contra as vítimas Junior Cesar Queiroz, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro (cf. boletim de ocorrência de fls. 4/5 - laudo de avaliação a ser oportunamente juntado). Segundo se apurou, a investigada, pessoa que se dedica à prática de crimes contra o patrimônio alheio, já havia sido surpreendida em outras oportunidades praticando furtos no estabelecimento comercial denominado "Mini Mercado Tosão". Na data dos fatos, a imputada, tencionada a incursionar no patrimônio alheio, ingressou novamente no referido mercado e se apoderou de diversos produtos de higiene pessoal e perfumaria, colocando-os dentro de uma sacola. Infere-se dos autos que um funcionário do mercado, notando a subtração, abordou a increpada. Ato contínuo, a imputada investiu fisicamente contra a vítima, arranhando-o nos braços, pescoço e costas, além de tê-lo ameaçado de morte. Após o trabalho investigativo da Polícia Judiciária, foi possível identificar a denunciada como a autora do delito, em razão da prática de outros crimes de furto com idêntico modus operandi (cf. relatório de investigação de fls. 24). Na delegacia de Polícia, os funcionários do estabelecimento comercial reconheceram, de forma categórica, a increpada como a autora do delito (fls. 23 e 72). Interrogada pela Autoridade Policial, a acusada confessou a prática delitiva (fls. 120).

O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/07), laudo pericial de constatação de lesões na vítima (fls. 25/26), laudo pericial degravação de imagens (fls. 37/61), auto de avaliação (fl. 125) e demais documentos. A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2021. Sobrevieram FA e certidões criminais (fls. 144/156 e 161/164). Regularmente citada (fl. 172), a acusada apresentou resposta à acusação (fls. 175/176).

Em decisão (fls. 178), foi designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos a representante da vítima, Adriana Cristina da Silva Gouveia, e a vítima Júnior César Queiroz e foram inquiridas as testemunhas comuns Agnaldo de Freitas Gouvêa e Cléber da Silva Souza. A ré foi interrogada.

Em debates, o d. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo impróprio. Na primeira fase da dosimetria, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes da acusada. Postulou a aplicação do regime fechado para início de cumprimento de pena, também em razão dos maus antecedentes ostentados pela ré. Argumentou por fim serem incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44, inciso I e 77, todos do Código Penal.

O i. Defensor Público alegou que, diante do conjunto probatório, a conduta da acusada deve ser desclassificada para o delito de furto. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, caso fixada acima do

mínimo, a aplicação do patamar de 1/6 para elevação da pena-base. Na segunda fase, pleiteou fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, a ser compensada com a agravante da reincidência. Na terceira fase, entende presente a causa geral de diminuição de pena, relativa à tentativa, pois não houve posse mansa e pacífica da res furtiva. Pugnou, por fim, a fixação do regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou provada foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/07), laudo pericial de constatação de lesões na vítima (fls. 25/26), laudo pericial degravação de imagens (fls. 37/61) e da prova oral colhida.

A autoria do delito deve ser imputada à ré.

DAS VÍTIMAS

Ouvida no inquérito policial (fls.74), a representante da vítima ADRIANA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA declarou que: é proprietária do Mini Mercado Tosão e que através de imagens de câmeras de segurança, flagraram várias vezes a pessoa de Jocimara Alves praticando furtos no interior do estabelecimento comercial; Que Jocimara era moradora do bairro e que a mesma tem fama de praticar furtos em vários estabelecimentos comerciais do Parque São Paulo; Que especificamente extraíram imagens das câmeras de segurança de furtos praticados por Jocimara nos dias 07.02.2017 e 23.02.2017; Que a depoente reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de Jocimara Alves como autora dos furtos, através das imagens gravadas no sistema de monitoramento; Que a declarante afirma que no furto praticado por Jocimara no dia 23.02.2017, a autora estava muito alterada e agressiva e inclusive chegou a arranhar o funcionário Júnior César Queiroz, nos braços e pescoço e costas, ameaçando-o de morte, em virtude do mesmo ter abordado Jocimara praticando furto do interior do estabelecimento comercial; Que Jocimara entrava no Mini Mercado e descaradamente passava a subtrair produtos da loja acondicionando-os em sacolas e caso a depoente, ou qualquer funcionário da loja tentasse abordá-la, Jocimara apresentava um comportamento extremamente agressivo e alterado, ameaçando de agredir os proprietários fisicamente e saía do estabelecimento comercial com os produtos subtraídos; Que no dia 07.02.2017 Jocimara furtou aproximadamente 07 pares de chinelos havaiana, estimando a depoente um valor de R\$ 210,00 reais que no dia 23.02.2017 Jocimara subtraiu muitos produtos de higiene pessoal e perfumaria, incluindo desodorantes aerossóis, sabonetes, shampoos de uso adulto e infantil, num valor aproximado de R\$ 300,00 (trezentos reais); Que Jocimara adentrou muitas vezes no estabelecimento comercial da depoente, praticando furto de produtos, mas o que culminou no registro da ocorrência policial foi o fato de Jocimara ter agredido fisicamente o funcionário Júnior e ameaçado o mesmo e seus familiares.

Ouvida em Juízo, a vítima ADRIANA CRISTINA DA SILVA GOUVEIA disse que: no dia dos fatos a acusada foi até seu estabelecimento comercial, pegou diversos produtos e os colocou em uma sacola. A ré foi abordada por um dos funcionários do minimercado a fim de detê-la até a chegada da polícia. Eles entraram em luta corporal, porém JOCIMARA escapou e foi embora. Neste entretanto, o funcionário foi arranhado, recebeu uma mordida, além de ter sido ameaçado pela acusada. Os objetos do roubo foram recuperados.

Ouvida no inquérito policial (fls.72/73), a vítima JÚNIOR CÉSAR QUEIROZ declarou que: é funcionário do Mini Mercado Tosão, trabalhando como repositor de estoque, e que através de imagens de câmeras de segurança, flagraram várias vezes a pessoa de Jocimara Alves praticando furtos no interior do estabelecimento comercial; Que Jocimara era moradora do bairro e que a mesma tem fama de praticar furtos em vários estabelecimentos comerciais do Parque São Paulo; que especificamente extraíram imagens das câmeras de segurança de furtos praticados por Jocimara nos dias 07.02.2017 e 23.02.2017; Que o depoente reconhece sem sombra de dúvidas a pessoa de Jocimara Alves como autora dos furtos, através das imagens gravadas no sistema de monitoramento e por conhecê-la de vista, em virtude de ser morador do Bairro Parque São Paulo; que o depoente esclarece que no furto praticado por Jocimara no dia

23.02.2017, a autora estava extremamente alterada e agressiva e inclusive chegou a arranhar o depoente, nos braços e pescoço e costas, ameaçando-o de morte, bem como ameaçando seus familiares; Que a fúria de Jocimara foi devido ao fato do depoente ter abordado a mesma praticando furto no interior do estabelecimento comercial, tentando impedi-la, contudo devido à agressividade e alteração de Jocimara não foi possível contê-la; Que Jocimara entrava no Mini Mercado e descaradamente passava a subtrair produtos da loja acondicionando-os em sacolas e caso alguém tentasse impedi-la, Jocimara apresentava um comportamento extremamente agressivo e alterado, partindo pra cima - SIC e agredindo fisicamente e verbalmente, que a autora saía do estabelecimentos comercial com os produtos subtraídos; Que no dia 07.02.2017 Jocimara furtou aproximadamente 07 pares de chinelos Havaiana, e que no dia 23.02.2017 Jocimara subtraiu muitos produtos de higiene pessoal e perfumaria, incluindo desodorantes aerossóis, sabonetes, perfumes, shampoos de uso adulto e infantil, que Jocimara entrou muitas vezes no estabelecimento comercial Mini Mercado Tosão para praticar furtos e que os proprietários tentavam adverti-la, mas quando Jocimara agrediu e ameaçou o depoente, compareceram na unidade policial para registrar ocorrência, que na oportunidade que praticou um dos furtos (dia 23.02.2017), Jocimara disse ao depoente que poderia atingi-lo naquilo que ele mais amava, ou seja seus filhos, pois Jocimara conhece o depoente e seus familiares em virtude do mesmo morar no Parque São Paulo. Que nesta oportunidade o depoente deseja representar criminalmente contra Jocimara Alves pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

Ouvida em Juízo, a vítima JÚNIOR CÉSAR QUEIROZ disse que: no dia dos fatos, a acusada e mais uma outra mulher compareceram até o estabelecimento em que trabalha. JOCIMARA pegou produtos de perfumaria. Ao perceber a ação criminosa, abordou a ré, pedindo para que ela não "roubasse". A acusada, por sua vez, pediu que JÚNIOR se afastasse, porém ele insistiu na abordagem da ré, tentando pegar dela as mercadorias. Em razão disto, JOCIMARA o agrediu com arranhões e o ameaçou dizendo que sabia onde ele morava e ameaçou os familiares de JÚNIOR. Imobilizou a acusada por alguns minutos, mas deixou que ela fosse embora por ordens do proprietário do estabelecimento. Após o ocorrido, a amiga de JOCIMARA devolveu os bens subtraídos.

DAS TESTEMUNHAS

Ouvida no inquérito policial (fls. 23), a testemunha AGNALDO DE FREITAS GOUVEA disse que: na data do dia 23 de fevereiro de 2017, o declarante observou que duas pessoas do sexo feminino adentraram no estabelecimento, sendo que uma delas acabou por subtrair algumas mercadorias e agrediu um dos funcionários. Que na data de hoje foi lhe apresentada várias fotografias de mulheres dispersas de pessoas com envolvimento em crime e veio a reconhecer sem sombra de dúvidas como a autora do roubo, cito a pessoa de JOCIMARA ALVES, RG: 45.529.653.

Inquirida em Juízo, a testemunha AGNALDO DE FREITAS GOUVEA disse que: acompanhou os fatos em sua casa pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial. Foi solicitado pelos funcionários a comparecer no local dos fatos. Ao sair de casa, os produtos subtraídos lhe foram entregues por outra mulher que estava na companhia de JOCIMARA. A acusada frequentava o mini mercado e às vezes levava mercadorias de lá. Na delegacia, reconheceu fotograficamente a ré.

DO INTERROGATÓRIO DA RÉ NA DELEGACIA

Interrogada na Delegacia de Polícia (fls. 120), a ré JOCIMARA ALVES disse que: realmente foi ela quem praticou o roubo no Mercado Tosão, na cidade de Araraquara, que se recorda ainda, que durante a ação, um dos funcionários flagrou o furto tendo a interrogada partindo para cima do funcionário, agredindo-o; que não se recorda se chegou a levar alguma mercadoria do mercado e nem mesmo se recorda se estava acompanhada durante a ação delituosa.

DO INTERROGATÓRIO DA RÉ

Interrogada em juízo, a ré JOCIMARA ALVES disse que: praticou o furto na empresa-vítima. Na saída do mini mercado, JÚNIOR lhe desferiu um soco próximo ao seu rosto e colocou seus braços para trás. A acusada foi imobilizada por JÚNIOR, tentou se desvencilhar dele, porém não conseguiu. Momento em que AGNALDO, proprietário do estabelecimento, chegou e pediu para que JÚNIOR soltasse a acusada. JÚNIOR se negou a liberar a acusada, dizendo que ele tinha filhos e que a ré sabia onde ele morava.

AGNALDO pediu novamente para que a deixasse ir embora, quando JÚNIOR então soltou a acusada. Não se recorda quais seriam as mercadorias subtraídas. Entregou a sacola contendo os produtos para sua amiga que, por sua vez, devolveu ao proprietário. Nega as ameaças e agressões contra JÚNIOR.

Diante deste contexto, a ação é de inegável procedência, pois ficou comprovado que a ré subtraiu os bens e empregou violência contra funcionário da empresa-vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Ao contrário, a tese desclassificatória não vinga. Isto porque, a ré foi impedida de sair do estabelecimento comercial com os produtos subtraídos e para se desvencilhar, agrediu o funcionário JÚNIOR com arranhões, conforme ficou comprovado pelo laudo pericial de fls. 25/26, configurando a prática do roubo impróprio.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância: "No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). "Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor" (RJDTACrimSP 2/135). "Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais" (JTACrimSP 44/437).

Logo, provada a prática do roubo impróprio pela ré.

Do mesmo modo, não há que se falar em tentativa, uma vez que o roubo restou consumado. A prova testemunhal produzida, demonstrou que a acusada deixou o local com a sacola de mercadorias, a qual foi posteriormente devolvida ao proprietário do estabelecimento. Logo, ainda que efêmera, houve inversão da posse do bem subtraído, que saiu da esfera de disponibilidade da empresa ofendida.

Ademais, no roubo impróprio há consumação deste delito com o emprego da violência ou grave ameaça à pessoa, após a subtração da res.

Provas restaram a materialidade e autoria do delito. A condenação, nos termos da denúncia, é medida de rigor.

Passo a fixar a pena.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não são totalmente favoráveis as condições genéricas, conforme F.A. de fls. 144/156, JOCIMARA é possuidora de antecedentes criminais (Processo Controle nº 503/200 - Vara Distrital de Américo Brasiliense - fl. 155), uma vez comprovada a existência de uma condenação definitiva pela prática de fato criminoso anterior, de sorte que fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e aopagamento de 11 (onze) dias multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, verificada em sua totalidade na fase policial e parcialmente ratificada a subtração em juízo.

Ausentes circunstâncias agravantes. Atenuo a pena, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em respeito ao limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Ressalto que ainda que a confissão na fase judicial tenha ocorrido de forma parcial, aplicável esta circunstância atenuante, conforme nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça à Súmula 545. Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: PRESENÇA DE MAIS DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A UM SEXTO PARA CADA. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.972.098/SC. TERCEIRA ETAPA: FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM UM TERÇO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)2. As instâncias de origem adotaram posicionamento que está em dissonância ao

entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma parcial, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ. Além disso, a atual posição desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC (Rel.Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022), é no sentido de que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. (...)" (Superior Tribunal de Justiça. Proc. HC 753332 / SP. Relatora: Min. Laurita Vaz. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 14/09/2022. Data Publicação: DJe 27/09/2022)

Não existem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, tornando-se definitiva a pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada JOCIMARA ALVES, qualificada nos autos, como incurso no artigo 157, § 1º do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade que fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente no regime aberto (acusada primária à época dos fatos), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data."

A ré não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que houve emprego de violência, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista a ausência de elementos balizadores, deixo de fixar indenização à vítima.

Faculto o apelo em liberdade.

A ré deverá arcar com o pagamento de custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do que dispõe o artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução obstada enquanto não implementada a condição prevista no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Araraquara, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA